Schema di contratto di appalto — Lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola secondaria “G. Pascoli” con realizzazione della nuova palestra

COMUNE DI VALMORA — Settore Lavori Pubblici e Patrimonio — Ufficio gare e contratti Piazza Municipio 1 — 31099 Valmora (TV) — PEC: contratti@pec.comune.valmora.tv.it

Versione 3 — 18 maggio 2029 — bozza per revisione interna, non firmata Numerazione degli articoli invariata rispetto allo schema allegato al disciplinare di gara Repertorio n. (da attribuire alla stipula)

CUP B41H28000120004 — CIG B1F4C2A9E7

REPUBBLICA ITALIANA — COMUNE DI VALMORA

L’anno duemilaventinove, il giorno e il mese che saranno indicati alla stipula, in Valmora, nella sede municipale di Piazza Municipio 1, avanti a me dott. Alberto Pivetta, Segretario generale del Comune di Valmora, autorizzata a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 267/2000, sono comparsi:

Comune di Valmora, con sede in Valmora (TV), Piazza Municipio 1, codice fiscale 80012340267, rappresentato dall’ing. Marta Fontanive, nata a Conegliano il 3 aprile 1974, Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, la quale interviene in nome e per conto del Comune ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del decreto sindacale n. 12 del 2 gennaio 2027, di seguito “Stazione appaltante” o “Comune”;

Edil Quarneto S.p.A., con sede legale in Treviso, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 88, capitale sociale euro 5.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e partita IVA 03218840261, iscritta al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno, REA TV-289944, rappresentata dall’Amministratore delegato sig. Giancarlo Quarneto, nato a Treviso il 19 settembre 1966, munito dei necessari poteri in forza di delibera del Consiglio di amministrazione del 14 marzo 2027, di seguito “Esecutore” o “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono certo, rinunciano con il mio consenso all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO CHE

a) con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 24 ottobre 2028 è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Pascoli con realizzazione della nuova palestra”, redatto dal raggruppamento di progettisti incaricato con determina n. 402 del 7 giugno 2027, per un importo dei lavori a base di gara di euro 9.060.000,00, di cui euro 8.800.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 260.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

b) con determinazione dirigenziale n. 611 del 30 ottobre 2028 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e il bando è stato pubblicato con prot. 18422 del 6 novembre 2028, con termine per la presentazione delle offerte fissato al 12 dicembre 2028;

c) con determinazione dirigenziale n. 34 del 22 gennaio 2029 l’appalto è stato aggiudicato a Edil Quarneto S.p.A., che ha offerto il ribasso del 7,500% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso, per un importo contrattuale di euro 8.400.000,00 oltre IVA, di cui euro 8.140.000,00 per lavori ed euro 260.000,00 per oneri della sicurezza;

d) con determinazione dirigenziale n. 71 del 5 marzo 2029 l’aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in gara;

e) è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e non risultano pendenti ricorsi avverso l’aggiudicazione;

f) l’Esecutore ha prodotto la documentazione richiesta ai fini della stipula, ivi compresa la garanzia definitiva di cui all’art. 29 del presente contratto;

g) è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell’Esecutore, in corso di validità, e sono state acquisite le informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011 con esito che consente la stipula.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 — Premesse e allegati

1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Gli allegati indicati all’art. 4 sono sottoscritti dalle parti e conservati agli atti della Stazione appaltante; le parti dichiarano di conoscerli e di accettarli integralmente, anche se non materialmente allegati al presente atto.

Art. 2 — Oggetto

2.1 Il Comune affida all’Esecutore, che accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dei “Lavori di adeguamento sismico e ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Pascoli con realizzazione della nuova palestra” in Valmora, Via dei Tigli 14, come descritti nel capitolato speciale d’appalto e negli elaborati del progetto esecutivo approvato.

2.2 I lavori comprendono, in via principale: l’adeguamento sismico del corpo aule e del corpo servizi mediante incamiciatura dei pilastri, inserimento di setti in c.a. e rinforzo dei nodi trave-pilastro; la demolizione della palestra esistente; la realizzazione della nuova palestra con struttura portante in legno lamellare su fondazioni in c.a. e copertura a doppia falda; il rifacimento degli impianti meccanici ed elettrici dei corpi interessati; le sistemazioni esterne e la viabilità di accesso.

2.3 L’Esecutore si impegna a eseguire i lavori a regola d’arte, nel rispetto del contratto, del capitolato speciale, delle norme tecniche vigenti e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

Art. 3 — Importo del contratto

3.1 L’importo contrattuale ammonta a euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00) oltre IVA nella misura di legge, così composto:

Voce	Importo (euro)
Lavori a corpo, al netto del ribasso del 7,500%	6.720.000,00
Lavori a misura, al netto del ribasso del 7,500%	1.420.000,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	260.000,00
Totale importo contrattuale	**8.400.000,00**

3.2 L’importo dei lavori a misura è presunto e sarà definito in sede di contabilità finale sulla base delle quantità effettivamente eseguite e dei prezzi dell’elenco prezzi contrattuale, ribassati del 7,500%.

3.3 Il contratto è stipulato parte a corpo e parte a misura ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 4 — Documenti contrattuali

4.1 Fanno parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti:

a) il capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa e parte tecnica;
b) gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n. 98/2028, compresi la relazione generale, la relazione di calcolo delle strutture (elab. ST.R.01) e le relazioni specialistiche;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il cronoprogramma di progetto (tav. CR.01);
e) il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo dell’opera;
f) il piano operativo di sicurezza dell’Esecutore;
g) l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate in gara;
h) la polizza a garanzia dell’adempimento di cui all’art. 29 e le polizze assicurative di cui al capitolato speciale.

4.2 In caso di contrasto tra le previsioni dei documenti contrattuali prevale il presente contratto, poi il capitolato speciale, poi gli elaborati grafici, poi l’elenco prezzi. Il computo metrico estimativo non ha valore contrattuale.

Art. 5 — Consegna dei lavori

5.1 La consegna dei lavori avviene entro 45 giorni dalla stipula, con verbale redatto in contraddittorio dal Direttore dei lavori. La Stazione appaltante si riserva la consegna in via d’urgenza nei casi previsti dalla legge.

5.2 Qualora l’Esecutore non si presenti nel giorno fissato, il Direttore dei lavori assegna un termine perentorio non inferiore a 5 giorni, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto e all’incameramento della garanzia definitiva.

5.3 La consegna può avvenire in più fasi, in relazione all’occupazione dell’edificio scolastico, secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto.

Art. 6 — Domicilio e rappresentanza dell’Esecutore

6.1 L’Esecutore elegge domicilio presso la sede legale di Treviso, Via Cavalieri di Vittorio Veneto 88, PEC edilquarneto@legalmail.it. Ogni comunicazione è validamente effettuata a tale indirizzo.

6.2 L’Esecutore comunica prima della consegna il nominativo del direttore tecnico di cantiere, in possesso dei requisiti richiesti dal capitolato speciale, e del proprio rappresentante autorizzato a ricevere gli ordini di servizio.

Art. 7 — Sicurezza

7.1 L’Esecutore osserva le disposizioni del D.Lgs. 81/2008, il piano di sicurezza e di coordinamento e il proprio piano operativo, di cui è responsabile.

7.2 Gli oneri della sicurezza, quantificati in euro 260.000,00, sono corrisposti in proporzione all’avanzamento dei lavori, su attestazione del coordinatore per l’esecuzione.

Art. 8 — Obblighi in materia di lavoro

8.1 L'Esecutore applica al personale impiegato il contratto collettivo nazionale dell'edilizia e gli accordi integrativi territoriali e ne osserva gli obblighi contributivi e assicurativi. La regolarità contributiva è verificata dalla Stazione appaltante a ogni pagamento.

8.2 In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applicano gli artt. 11 e 119 del D.Lgs. 36/2023 e l'Allegato II.14.

Art. 9 — Tracciabilità dei flussi finanziari

9.1 L'Esecutore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010 e comunica il conto corrente dedicato IT 60 X 05034 12000 000000048871 acceso presso Banca della Marca, filiale di Treviso, e le generalità delle persone delegate a operarvi.

9.2 La violazione degli obblighi di tracciabilità è causa di risoluzione del contratto.

Art. 10 — Direzione dei lavori e RUP

10.1 Il Responsabile unico del progetto è l'arch. Davide Sartori, Responsabile del Servizio Opere pubbliche del Comune. La Direzione dei lavori è affidata all'ing. Paolo Rebuffi, con studio in Treviso, incaricato con determinazione n. 87 del 12 marzo 2029.

10.2 Gli ordini di servizio del Direttore dei lavori sono impartiti per iscritto e l'Esecutore è tenuto a eseguirli, salva la facoltà di iscrivere riserva con le modalità dell'art. 18.

Art. 11 — Programma esecutivo dei lavori

11.1 Entro 20 giorni dalla stipula e comunque prima della consegna l'Esecutore presenta al Direttore dei lavori il programma esecutivo dettagliato dei lavori, coerente con il cronoprogramma di progetto e con l'organizzazione delle fasi di cui all'art. 5.3.

11.2 Il programma esecutivo diviene impegnativo dopo l'approvazione del Direttore dei lavori e costituisce riferimento per la verifica dell'andamento dei lavori.

Art. 12 — Varianti e modifiche

12.1 Il Responsabile unico del progetto può ordinare all'Esecutore, in qualsiasi momento e con ordine scritto, modifiche e varianti alle opere appaltate.

12.2 L'Esecutore è tenuto a eseguire le modifiche ordinate alle condizioni del presente contratto, ai prezzi dell'elenco prezzi contrattuale o, per lavorazioni non previste, a nuovi prezzi concordati con il Direttore dei lavori e approvati dal Responsabile unico del progetto.

12.3 Le modifiche ordinate ai sensi del comma 1 non danno diritto a indennizzi, compensi o proroghe ulteriori rispetto a quanto stabilito nell'ordine.

12.4 Nessuna modifica può essere introdotta dall'Esecutore di propria iniziativa; le lavorazioni eseguite senza ordine non sono contabilizzate e l'Esecutore è tenuto, a richiesta, alla rimessa in pristino a proprie spese.

Art. 13 — Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

13.1 Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, in conformità al cronoprogramma di progetto di cui alla tav. CR.01.

13.2 Nel tempo utile è compreso il tempo necessario per l'andamento stagionale sfavorevole, valutato in 40 giorni, nonché quello occorrente per la predisposizione del cantiere e per l'esecuzione delle prove e verifiche previste dal capitolato.

13.3 Le fasi di cui all'art. 5.3 sono organizzate in modo da garantire la continuità dell'attività didattica nel corpo aule non interessato dai lavori; i termini parziali indicati nel cronoprogramma di progetto hanno valore indicativo.

Art. 14 — Quinto d'obbligo

14.1 Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 l'Esecutore è tenuto a eseguire, alle condizioni e ai prezzi del presente contratto, le prestazioni in aumento o in diminuzione che la Stazione appaltante ritenga di ordinare fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, pari a euro 1.680.000,00.

14.2 L'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto né pretendere compensi aggiuntivi per le prestazioni ordinate nei limiti del comma 1.

14.3 L'eventuale atto di sottomissione è sottoscritto dall'Esecutore entro 10 giorni dalla richiesta.

Art. 15 — Revisione dei prezzi

15.1 I prezzi contrattuali sono soggetti a revisione qualora la variazione del costo complessivo dell'opera, determinata sulla base dei prezzi correnti alla data di emissione di ciascun stato di avanzamento rispetto ai prezzi dell'elenco contrattuale, risulti superiore al 10% dell'importo contrattuale.

15.2 La revisione è riconosciuta, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la quota eccedente il 10% di cui al comma 1, nella misura dell'80% di tale quota.

15.3 La variazione è accertata dal Direttore dei lavori su istanza motivata dell'Esecutore e liquidata nel primo stato di avanzamento utile, nei limiti delle risorse disponibili.

15.4 Nessuna revisione è riconosciuta per le lavorazioni eseguite in ritardo rispetto al programma esecutivo per fatto imputabile all'Esecutore.

Art. 16 — Contabilità e pagamenti in acconto

16.1 La contabilità dei lavori è tenuta dal Direttore dei lavori secondo le disposizioni del capitolato speciale e dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

16.2 L'Esecutore ha diritto a pagamenti in acconto ogni volta che il credito, al netto del ribasso e delle ritenute di legge, raggiunga l'importo di euro 600.000,00. Il Direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento entro 15 giorni dal raggiungimento dell'importo e il Responsabile unico del progetto emette il certificato di pagamento entro i successivi 7 giorni.

16.3 Il pagamento è disposto entro 30 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva.

16.4 Su ogni pagamento in acconto è operata la ritenuta dello 0,50% a garanzia degli obblighi dell'Esecutore verso i lavoratori, svincolata in sede di liquidazione finale.

Art. 17 — Anticipazione

17.1 È dovuta all'Esecutore un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, corrisposta entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso legale per il periodo necessario al recupero.

17.2 L’anticipazione è recuperata progressivamente in occasione di ogni stato di avanzamento, in proporzione all’importo dello stesso.

Art. 18 — Riserve dell’Esecutore

18.1 L’Esecutore comunica le proprie riserve esclusivamente a mezzo PEC al Responsabile unico del progetto e al Direttore dei lavori, entro 15 giorni dal fatto che le ha originate, indicandone l’oggetto e l’importo presunto.

18.2 La comunicazione a mezzo PEC di cui al comma 1 tiene luogo di ogni altra formalità e produce gli effetti dell’iscrizione delle riserve.

18.3 Le riserve non comunicate nel termine di cui al comma 1 si intendono rinunciate. Le riserve comunicate sono esplicate, con l’indicazione precisa delle somme pretese, entro i successivi 15 giorni, sempre a mezzo PEC.

18.4 Le riserve sono esaminate dal Responsabile unico del progetto, che vi provvede con le modalità previste dagli artt. 210 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Art. 19 — Subappalto

19.1 Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e del capitolato speciale, previa autorizzazione della Stazione appaltante, per le lavorazioni indicate dall’Esecutore in sede di offerta.

19.2 La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto nei casi previsti dalla legge. L’Esecutore resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.

Art. 20 — Sospensione dei lavori

20.1 L’Esecutore ha facoltà di sospendere l’esecuzione dei lavori, in tutto o in parte, per qualsiasi ritardo della Stazione appaltante nel pagamento dei certificati di cui all’art. 16, dandone comunicazione a mezzo PEC al Direttore dei lavori e al Responsabile unico del progetto.

20.2 La sospensione di cui al comma 1 ha effetto dalla data della comunicazione, non comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 22 e proroga di pari durata il termine di cui all’art. 13. I lavori riprendono entro 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

20.3 Per le sospensioni dovute ad avverse condizioni climatiche, a cause di forza maggiore o a ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni di legge.

20.4 Durante la sospensione l’Esecutore è tenuto a custodire il cantiere e le opere eseguite.

Art. 21 — Proroghe

21.1 L’Esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di cui all’art. 13 può chiedere una proroga, con istanza motivata presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine.

21.2 Sull’istanza si pronuncia il Responsabile unico del progetto, sentito il Direttore dei lavori, entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 22 — Penali

22.1 Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui all’art. 13 è applicata all’Esecutore una penale pari allo 0,8 per mille dell’importo contrattuale netto.

22.2 La penale è applicata dal Responsabile unico del progetto d'ufficio in sede di conto finale, mediante detrazione dalla rata di saldo o, in caso di insufficienza, mediante escussione della garanzia definitiva.

22.3 L'applicazione della penale non esonera l'Esecutore dal risarcimento del maggior danno né dalle ulteriori conseguenze del ritardo previste dal contratto.

22.4 È in ogni caso a carico dell'Esecutore l'eventuale maggior costo per l'utilizzo di sedi scolastiche provvisorie conseguente al ritardo.

Art. 23 — Ultimazione dei lavori e conto finale

23.1 L'Esecutore comunica per iscritto al Direttore dei lavori l'ultimazione dei lavori. Il Direttore dei lavori procede entro 10 giorni ai necessari accertamenti in contraddittorio e redige il certificato di ultimazione.

23.2 Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità che non incidono sull'uso e sulla funzionalità delle opere.

23.3 Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro 60 giorni dalla data del certificato di ultimazione e lo trasmette al Responsabile unico del progetto, che invita l'Esecutore a sottoscriverlo entro 30 giorni.

Art. 24 — Collaudo: termini e modalità

24.1 Il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori è effettuato entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

24.2 Il collaudo è affidato all'organo di collaudo nominato dalla Stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti. Il collaudo statico delle strutture è eseguito nei modi e nei termini previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.

24.3 Le spese per le prove e le verifiche disposte dall'organo di collaudo, comprese le prove di carico, sono a carico dell'Esecutore, che mette a disposizione operai, mezzi e strumenti.

24.4 L'Esecutore è tenuto a intervenire alle visite di collaudo; in caso di assenza le operazioni si svolgono con l'assistenza di due testimoni.

Art. 25 — Certificato di collaudo

25.1 Il certificato di collaudo, redatto dall'organo di collaudo e sottoscritto dalle parti, ha carattere definitivo dalla data della sua sottoscrizione.

25.2 Il certificato contiene la descrizione delle opere, il richiamo ai documenti contrattuali, l'esito delle visite e delle prove, la determinazione dell'importo finale dei lavori e la dichiarazione di collaudabilità.

25.3 L'Esecutore sottoscrive il certificato entro 15 giorni dalla trasmissione, potendo formulare in tale sede le proprie osservazioni; in mancanza di sottoscrizione nel termine il certificato si intende accettato.

25.4 Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 60 giorni dalla sottoscrizione del certificato di collaudo, previa presentazione della garanzia fideiussoria prevista dalla legge.

25.5 La Stazione appaltante può prendere in consegna le opere, in tutto o in parte, anche prima della sottoscrizione del certificato, con verbale redatto dal Direttore dei lavori in contraddittorio con l'Esecutore.

25.6 Resta a carico dell'Esecutore la responsabilità per rovina e gravi difetti prevista dall'art. 1669 del codice civile.

25.7 Con la sottoscrizione del certificato di collaudo la Stazione appaltante rinuncia a far valere ogni contestazione per vizi e difformità riconoscibili che non siano stati denunciati nel certificato medesimo. Restano ferme le sole azioni per i vizi occulti, nei limiti dell'art. 1667 del codice civile.

Art. 26 — Manutenzione e garanzia per vizi

26.1 Dalla data del certificato di ultimazione fino alla sottoscrizione del certificato di collaudo l'Esecutore provvede a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle opere e alla custodia del cantiere.

26.2 Per i vizi occulti di cui all'art. 25.7 l'Esecutore è tenuto all'eliminazione a propria cura e spese entro il termine assegnato dalla Stazione appaltante, decorso il quale il Comune provvede in danno.

Art. 27 — Recesso e risoluzione

27.1 Il Comune può sciogliersi dal contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione a mezzo PEC con preavviso di 20 giorni, sia per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo dell'Esecutore, sia per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il venir meno del finanziamento dell'opera.

27.2 In ogni ipotesi di scioglimento del contratto ai sensi del comma 1 l'Esecutore ha diritto al solo pagamento dei lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati alla data della comunicazione, al netto delle penali maturate e delle somme dovute alla Stazione appaltante a qualsiasi titolo. Non sono contabilizzati i materiali utili esistenti in cantiere e non è dovuto alcun indennizzo, compenso o rimborso ulteriore.

27.3 In ogni ipotesi di cui al comma 1 il Comune incamera la garanzia definitiva di cui all'art. 29 e procede alla presa in consegna delle opere e del cantiere con verbale redatto dal Direttore dei lavori, anche in assenza dell'Esecutore.

27.4 Costituiscono comunque causa di scioglimento del contratto ai sensi del presente articolo la perdita dei requisiti di ordine generale, la violazione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 9 e l'esito interdittivo della documentazione antimafia.

Art. 28 — Controversie

28.1 Per le controversie relative all'esecuzione del contratto si applica il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

28.2 Ove non si raggiunga l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29 — Garanzia definitiva

29.1 L'Esecutore costituisce, prima della stipula, garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 per l'importo di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), pari al dieci per cento dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria emessa da Assicurazioni Tergeste S.p.A., Agenzia di Treviso, n. 2029/FD/004417.

29.2 La garanzia è svincolata integralmente alla data del certificato di ultimazione dei lavori di cui all'art. 23, su richiesta dell'Esecutore, mediante restituzione dell'originale della polizza o dichiarazione liberatoria della Stazione appaltante.

29.3 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, le penali di cui all'art. 22 e il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La Stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia, con semplice richiesta scritta, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 27.

29.4 In caso di escussione parziale l’Esecutore reintegra la garanzia entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto la Stazione appaltante trattiene l’importo corrispondente dai pagamenti in acconto.

Art. 30 — Spese contrattuali, imposte e registrazione

30.1 Sono a carico dell’Esecutore tutte le spese del presente contratto, dei bolli, dei diritti di segreteria e di registrazione, nonché le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione nella misura comunicata dalla Stazione appaltante.

30.2 Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti a IVA, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.

Art. 31 — Trattamento dei dati

31.1 Le parti si danno reciprocamente atto che i dati personali raccolti in relazione al presente contratto sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla sua esecuzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003.

E richiesto io Segretario rogante ho ricevuto il presente atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su trentuno articoli, dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me con firma digitale.

Per il Comune di Valmora — il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Marta Fontanive

Per Edil Quarneto S.p.A. — l’Amministratore delegato, Giancarlo Quarneto

Il Segretario generale rogante, dott. Alberto Pivetta

Bozza non firmata — versione 3 del 18 maggio 2029 — Ufficio gare e contratti (rev. S.M.). Da trasmettere al RUP, alla Direzione dei lavori e all’aggiudicatario per osservazioni.